



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 311

ว่าด้วย กองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล

อนุสนธิมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งกำหนดให้ กฟผ. จัดสรรเงินร้อยละสิบของรายได้สุทธิจากการจำหน่ายหุ้นของ กฟผ. ใน บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) สำหรับจัดตั้งกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วนำไปใช้ในโครงการพนักงานลาออกจากงานด้วยความยินดียินดีทั้งสองฝ่าย (MUTUAL SEPARATION SCHEMES : MSS)

เพื่อบรรลุตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2541 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2541 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 311 ว่าด้วย กองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2541 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

(1) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(2) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

¹⁾ ข้อ 4 ให้มีกองทุนสำหรับใช้จ่ายในโครงการการออกจากงานด้วยความยินดียินดีทั้งสองฝ่าย และโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เรียกว่า “กองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล” ประกอบด้วย

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 313

(1) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินของ กฟผ. และหุ้นของ กฟผ. ในบริษัทในเครือของ กฟผ. ตามมติคณะรัฐมนตรี

(2) ดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินของ กฟผ.

¹⁾ ข้อ 5 การจ่ายเงินจากกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในโครงการการออกจากราชการด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย และโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ 6 เงินในกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคลให้นำไปจัดหาดอกผลได้ดังนี้

(1) ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

(2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรอื่นซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามพันธบัตรนั้น

(3) ให้ผู้ปฏิบัติงานกู้ยืมเพื่อนำไปซื้อหุ้นของบริษัทในเครือที่ กฟผ. จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามโครงการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

(4) นำไปจัดหาดอกผลอย่างอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อ 7 ให้²⁾รองผู้ว่าการบริหาร แต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคลทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยบัญชีงบดุล เสนอผู้ว่าการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีทุกปี

ข้อ 9 ให้²⁾ผู้ว่าการ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2541



(นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายระบบและระเบียบงาน

โทร. 65933

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 313

ใช้บังคับ 18 กุมภาพันธ์ 2543

²⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2549

ใช้บังคับ 31 ตุลาคม 2549